

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5085848-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUÍDA INICIALMENTE PARA A 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI QUE POSTERIORMENTE REDISTRIBUIU PARA 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. EM QUE PESE A REPETIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS, AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRESENTE DEMANDA, EM 12/09/2024, JÁ ESTAVA EM VIGOR A RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2024/00055. APLICA-SE A REGRA ESTABELECIDADA NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLARADA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, ORA SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar competente para conhecer e julgar o feito a 5ª Vara Federal de São João de Meriti, suscitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5085848-55.2024.4.02.5101

510014713256 .V7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5085848-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência instaurado pelo juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de São João de Meriti, em ação que objetiva a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora.

Inicialmente a ação foi distribuída para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti no dia 12/09/2024, tendo sido determinada a redistribuição para a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu devido ao sistema ter acusado prevenção ao processo que lá tramitou, sob o nº 5018983-57.2023.4.02.5110, extinto sem resolução do mérito.

O juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu suscitou o conflito nos seguintes termos:

Trata-se de ação ajuizada em 12/09/2024, distribuída ao juízo do 5ª Vara Federal de São João de Meriti.

Em 23/09/2024 foi proferida decisão (evento 3, DESPADEC1) determinando a redistribuição do feito a esta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, em razão de ação anteriormente distribuída sob o nº 5018983-57.2023.4.02.5110, julgada pelo juízo sem apreciação de mérito.

Relatado o necessário, decido.

*A competência das varas federais no âmbito da 2ª Região era disciplinada pela Resolução n.º TRF2-RSP-2016/00021, de 8/7/2016, a qual passou por diversas alterações, sendo a mais recente promovida pela Resolução n.º **TRF2-RSP-2022/00099**, de 25/11/2022, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.*

A fim de consolidar tais modificações, dita competência foi definida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00107, de 5/12/2022, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Após a alteração promovida pela citada Resolução nº **TRF2-RSP-2022/00099**, em vigor desde 1º/12/2022, a competência territorial da Região denominada Baixada Fluminense ficou assim dividida, in verbis (grifo nosso):

Art. 10. A Região da Baixada Fluminense, compreendendo as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, fica assim dividida:

(...)

II - Subseção de Nova Iguaçu, sediada nessa cidade, alcançando o município sede e os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados: competente para o processamento e julgamento de causas afetas às Varas Federais e aos Juizados Especiais Federais, com exceção das causas criminais, cuja competência é atribuída no inciso III, "a", e das ações tributárias, execuções fiscais e demais ações conexas, cuja competência é atribuída no inciso III, "c";

a) A competência territorial da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, passa a ser concorrente com as 05ª e 06ª Varas da Subseção Judiciária de São João de Meriti, todas com a mesma competência cível, incluindo os Juizados Especiais adjuntos, com a jurisdição abrangendo os Municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis, sem a redistribuição do acervo remanescente, até mesmo nos casos dos processos a serem recebidos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Turmas Recursais;

(...)

III - Subseção de São João de Meriti, sediada nessa cidade, assim dividida:

(...)

d) Varas Cíveis residuais (5ª e 6ª Varas Federais de São João de Meriti): detém competência cível residual às Varas Cíveis Especializadas (1ª, 2ª, 7ª e 8ª), e às Varas Federais Criminais (3ª e 4ª), e alcança a extensão territorial dos municípios de São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi e Queimados, passando a ser concorrente com as 2ª Vara da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu, sem a redistribuição do acervo remanescente, até mesmo nos casos dos processos a serem recebidos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Turmas Recursais." (grifo nosso)

(...)

Percebe-se que foi estabelecida uma competência cível concorrente entre esta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis.

A ação anteriormente julgada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu (5018983-57.2023.4.02.5110), foi distribuída em 09/10/2023, portanto, observando as regras da Resolução então vigente, já que a parte autora reside em São João de Meriti, município de abrangência da competência de São João de Meriti e incluída na competência concorrente a este Juízo Federal.

Todavia, em 01/08/2024, entrou em vigor a Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, que acabou com a competência concorrente entre as Subseções de Nova Iguaçu e São João de Meriti.

No caso dos autos, cuida-se de hipótese de incompetência fundada em critério absoluto, a qual o Juiz pode reconhecer de ofício, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, visto que "a divisão interna da Seção Judiciária [...], com a adoção do sistema de varas no interior, importa em critério de fixação de competência funcional-territorial, notadamente revestido de natureza absoluta" (TRF2 - AC 459870. Relator Desembargador Federal André Fontes, Segunda Turma Especializada, E-DJF2R 31/01/2011, pág. 40/41).

Ora, conforme preconiza o artigo 4º, II, da Resolução nº **TRF2-RSP-2024/00055**, da Presidência do e. TRF-2ª Região, a qual dispõe sobre a competência territorial e em razão da matéria no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região, o Município em que o autor é domiciliado não está abrangido pela jurisdição desta Subseção Judiciária de Nova Iguaçu/RJ, observado o seguinte:

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

[...]

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

Conforme acima exposto, pela regra de competência anterior à Resolução nº **TRF2-RSP-2024/00055**, este juízo possuía competência para as causas cujo(a) autor(a) seja domiciliado(a) nos Municípios de São João do Meriti, Mesquita e/ou Nilópolis, situação alterada com a vigência da nova regra de competência.

Saliente-se que a alegação de julgamento da ação anterior, extinta sem julgamento de mérito, não pode ser utilizada como pressuposto para justificar o declínio de competência.

Portanto, vê-se que não há como a presente demanda prosseguir em regular tramitação nesta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, ante a incompetência absoluta para processamento e julgamento da causa, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício pelo magistrado.

Assim, dada a incompetência deste juízo para conhecer do presente feito, salvo melhor juízo, a hipótese seria de competência da 5ª Vara Federal de São João de Meriti.

*Dessa forma, tenho que a decisão de declínio de competência proferida está equivocada e **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA**, às Egrégias Turmas Recursais do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 105, inc. I, "d", da Constituição Federal, e arts. 66, inciso II, 951 e 953, todos do CPC/2015.*

Intimem-se.

Suspenda-se o feito até julgamento do presente conflito de competência.

Passo a decidir.

VOTO

No caso, a parte autora mora no município de São João de Meriti.

A ação objetiva a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem, a competência das varas federais no âmbito da 2ª Região era disciplinada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00099, de 25/11/2022, a qual passou por recente alteração promovida pela Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024.

Assim, após a referida alteração, a competência territorial da Região da Baixada Fluminense ficou assim dividida:

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

Percebe-se, portanto, não haver uma competência cível concorrente entre a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis.

No caso, a ação foi distribuída para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti no dia 12/09/2024, tendo sido determinada a redistribuição para a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu devido ao sistema ter acusado prevenção ao processo que lá tramitou, sob o nº 5018983-57.2023.4.02.5110, extinto sem resolução do mérito, evento 3, DESPADEC1.

Outrossim, diante da alteração do critério de competência trazido por força da Resolução n.º Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, entendeu o juízo suscitante, no caso, 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, que a competência de conhecer e julgar a demanda caberia à 5ª Vara Federal de São João de Meriti, diante da perda da competência cível daquele juízo, evento 12, DESPADEC1.

Sustenta que a ação anteriormente julgada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu (5018983-57.2023.4.02.5110), foi distribuída em 09/10/2023, portanto, observando as regras da Resolução então vigente, já que a parte autora reside em São João de Meriti, município de abrangência da competência de São João de Meriti e incluída na competência concorrente a este Juízo Federal. Todavia, em 01/08/2024, entrou em vigor a Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, que acabou com a competência concorrente entre as Subseções de Nova Iguaçu e São João de Meriti. Aduz que a alegação de julgamento da ação anterior, extinta sem julgamento de mérito, não pode ser utilizada como pressuposto para justificar o declínio de competência.

Pois bem, no caso, verifico que há evidente repetição de demandas idênticas, eis que há registro de propositura anterior de outras ações judiciais, perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, ora suscitante, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (cf. artigo 337, § 2º, do CPC).

Registro que a parte autora já distribuiu 3 (três) processos idênticos:

Processo nº 5018983-57.2023.4.02.5110/RJ, distribuído em 09/10/2023 na 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu; extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC/15, com trânsito em julgado em 19/03/2024.

Processo nº 5006899-87.2024.4.02.5110/RJ, distribuído em 25/06/2024, na 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC/15, com trânsito em julgado em 11/07/2024; e

Processo nº 5011279-56.2024.4.02.5110/RJ, distribuído em 12/09/2024 na 5ª Vara Federal de São João de Meriti, originário deste conflito de competência.

Todos os processos têm como objetivo a suspensão dos descontos ocorridos na aposentadoria da parte autora. Em ambas as iniciais a parte autora aduz *que no dia 03 de outubro de 2023, o autor foi realizar a retirada do dinheiro junto a Caixa Econômica Federal, ora ré, e foi surpreendido com a informação de que haviam descontado uma quantia de R\$3.711,99 (três mil setecentos e onze reais e noventa e nove centavos); também visualizou mais um desconto no valor de R\$396,00 (trezentos e noventa e seis reais), e requer:*

a) Que as publicações sejam feitas no nome de TIAGO BOA PEREIRA, OAB/RJ 214.771 e OTAIR SENNA DE OLIVEIRA, OAB/RJ n. 225.954;

b) O deferimento da gratuidade de justiça;

c) Adesão ao juízo 100% digital; d) A inversão do ônus da prova, tendo em vista a disparidade econômica das partes, com fulcro no art. 6, VIII do CDC;

e) Deferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, para que seja determinada a suspensão de qualquer desconto referente a operação financeira destacada, sob pena de multa diária de R\$500,00 (quinhentos reais);

f) A citação para se manifestarem dentro do prazo legal;

g) A condenação da ré para que cancele a operação financeira responsável pelo desconto realizando;

h) A restituição em dobro, à parte autora, dos valores descontados, com a aplicação dos juros e correção monetária;

i) Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, requer a restituição simples com a aplicação de juros e correção monetária;

j) A condenação das Rés a indenizarem o Autor a título de dano moral, no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais).

Em hipóteses como a dos autos, a princípio, o juízo competente para a causa seria fixada pela prevenção, nos termos dos arts. 59 e 286, incisos II e III, do CPC.

Cabe realçar o teor do art. 286 do Código de Processo Civil que trata da distribuição por dependência:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

*III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do **art. 55, § 3º**, ao juízo prevento.*

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

No entanto, ao tempo do ajuizamento da presente demanda de nº 5011279-56.2024.4.02.5110/RJ, distribuída em 12/09/2024, já estava em vigor a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, da Presidência do e. TRF-2ª Região, que, em seu artigo 4º, inciso II, mudou a competência territorial da baixada fluminense, estipulando que a as Varas de Nova Iguaçu não mais abrangeriam o Município de São João de Meriti, local de residência da parte autora.

Cabe registrar alguns esclarecimentos da Corregedoria:

Em razão de consultas realizadas sobre a Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, que versa sobre a competência territorial em razão da matéria das varas federais, juizados especiais federais e turmas recursais e dispõe sobre a equalização de carga de trabalho na Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ), esta Corregedoria esclarece que as alterações de competência previstas não importarão em redistribuição de processos, inclusive que voltem do Tribunal ou das Turmas Recursais, com exceção das hipóteses expressamente elencadas.

Além disso, no expediente TRF2-OCI-2024/00249, a Corregedora esclarece que:

a) os processos em tramitação no Juízo, independentemente da matéria, não deverão ser redistribuídos;

b) os processos que retornarem de instâncias superiores, independentemente da matéria, não deverão ser redistribuídos, com exceção dos que sejam originários da 7ª e 18ª Varas das Capital e versem sobre matéria cível, nos termos do art. 46 da Resolução TRF2-RSP-2024/00055.

Assim, como não há previsão para as hipóteses de prevenção na nova Resolução de nº TRF2-RSP-2024/00055, com vigência a partir de 01/08/2024, aplica-se a regra estabelecida no art. 4º, III.

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis. Grifos nosso.

Dessa forma, diante do princípio do Juiz Natural, entendo que a competência para julgar a demanda é do juízo da 5ª Vara Federal de São João de Meriti, ora suscitado.

Ante o exposto, voto por declarar competente para conhecer e julgar o feito a 5ª Vara Federal de São João de Meriti, suscitado. Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e intimem-se, com as precauções de praxe.